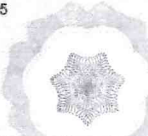


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**REINOSO OJEDA
ALVARO ALEJANDRO**
LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
LOJA
EL SAGRARIO
FECHA DE NACIMIENTO **1974-08-15**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
MARIA FERNANDA
OTUNA OTUNA

Nº **110314277-2**

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V334312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
REINOSO M VICTOR MARIANO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
OJEDA LUZ BENILDA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LOJA
2012-05-31
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-05-31



000546745



DIRECTOR GENERAL



FIRMAN DEL CEDULADO

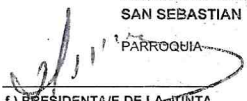
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

036 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

036 - 0077 **1103142772**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
REINOSO OJEDA ALVARO ALEJANDRO

LOJA
PROVINCIA
LOJA
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN **2**
SAN SEBASTIAN
PARROQUIA
0
ZONA



1. PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO



Ministerio
de Salud Pública

HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA



FORMULARIO DE REFERENCIA, DERIVACION, CONTRAREFERENCIA Y REFERENCIA INVERSA

I. DATOS DEL USUARIO/USUARIA

Apellido paterno		Apellido materno		Nombres		Fecha de Nacimiento		Edad	Sexo	
Reinzo		Ojeda		Alvaro Alejandro		15 08 1974		40	M	
Nacionalidad		País		Cédula de Ciudadanía o Pasaporte		Lugar de residencia actual		Dirección Domicilio		Nº Telefónico
Ecuato		Ecuador		11 03 142772		Loja Loja		Vilcobamba San Pedro de Vilcobamba		0992475400
Ver Instructivo		Describir País		Cédula diez dígitos		Provincia Cantón		Parroquia		Calle Principal y Secundaria
										Convencional/Celular

II. REFERENCIA: 1 ☐ DERIVACIÓN: 2 ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del sistema	Hist. Clínica No.	Establecimiento de Salud	Tipo	Distrito/Área			
Refiere o Deriva a:							
Fecha							
Entidad del sistema		Establecimiento de Salud	Servicio	Especialidad	día	mes	año

2. Motivo de la Referencia o Derivación:

- Limitada capacidad resolutive 1 ☐
Ausencia temporal del profesio 2 ☐
Falta de profesional 3 ☐

Saturación de capacidad instalada 4 ☐
Otros /Especifique: 5 ☐

3. Resumen del cuadro clínico

4. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

5. Diagnóstico

	CIE-10	PRE	DEF
1			
2			

Nombre del profesional:

Código
MSP:

Firma

III. CONTRAREFERENCIA: 3 ☐ REFERENCIA INVERSA: 4 ☒

1. Datos Institucionales

Entidad del sistema	Hist. Clínica Nro.	Establecimiento de Salud	Tipo	Servicio	Especialidad del servicio
MSP	72551	HGTAL	HS	Ortopedia	Traumatología
Contrarefiere o Referencia Inversa a:					
Fecha					
Entidad del Sistema	Establecimiento de Salud	Tipo	Distrito/Área		
MSP	Hospital Kokichotani	A	11 0 01		23 09 15
			día	mes	año

2. Resumen del cuadro clínico

Paciente en ingreso al servicio de traumatología por presentar herida cortante en antebrazo izquierdo; con sección de los tendones extensores del mismo; al momento tranquilo, estable y en condición de alto.

3. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

25/09/15: Leucocitos: 12.1; Neutrófilos 82.2; Eritrocitos 3.7; Hemoglobina 11.6; Hto 35.8; Creatinina 0.7; BUN 14.4; glucosa 96

4. Tratamientos y procedimientos terapéuticos realizados

23/09/15: Limpieza quirúrgica: Ruptura de tendones supinador largo, primer radial, segundo radial, ligadura de vaso venoso. 25/09/15: Limpieza quirúrgica + tendinorrefija

5. Diagnóstico

	CIE-10	PRE	DEF
1	Herida cortante de antebrazo resuelto.	S509	
2	Sección traumática de tendones extensores de mano derecha resuelto.	S567	

6. Tratamiento recomendado a seguir en Establecimiento de Salud de menor nivel de complejidad

- ① Aproxilina / Ácido Clavulánico 625 mg PO C/8 horas por 10 días
② Paracetamol 1g PO C/8 horas por 5 días ③ Control por consulta externa en 1 día
④ Retiro de puntos en 21 días ⑤ Mantener férula biquetral hasta control

Nombre del profesional especialista:

Dr. Adnan Quiroga Salas
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
SENESCIT: 19631-25645517

Código
MSP:

Firma:

 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO



FORMULARIO DE REFERENCIA, DERIVACION, CONTRAREFERENCIA Y REFERENCIA INVERSA

I. DATOS DEL USUARIO/USUARIA

Apellido paterno		Apellido materno		Nombres		Fecha de Nacimiento			Edad	Sexo
Reimiro		Ojeda		Alvaro Alejandro		15	08	1974	40	M
						dia	mes	año	d-m-a	N.M.
Nacionalidad	País	Cédula de Ciudadanía o Pasaporte	Lugar de residencia actual		Dirección Domicilio			Nº Telefónico		
Ecuato.	Ecuador	1103142772	Loja	Loja	Vilcobamba	San Pedro de Vilcobamba			0992347540	
Ver Instructivo	Describir País	Cédula diez dígitos	Provincia	Cantón	Parroquia	Calle Principal y Secundaria			Convencional/Cellular	

II. REFERENCIA: 1 ☐ DERIVACIÓN: 2 ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del sistema	Hist. Clínica No.	Establecimiento de Salud	Tipo	Distrito/Área		
Refiere o Deriva a:						Fecha
Entidad del sistema	Establecimiento de Salud	Servicio	Especialidad	día	mes	año

2. Motivo de la Referencia o Derivación:

- Limitada capacidad resolutoria 1 ☐ Saturación de capacidad instalada 4 ☐
 Ausencia temporal del profesio 2 ☐ Otros /Especifique: 5 ☐
 Falta de profesional 3 ☐

3. Resumen del cuadro clínico

4. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

5. Diagnóstico

	CIE-10	PRE	DEF
1			
2			

Nombre del profesional:

Código
MSP:

Firma

III. CONTRAREFERENCIA: 3 ☐ REFERENCIA INVERSA: 4 ☒

1. Datos Institucionales

Entidad del sistema	Hist. Clínica Nro.	Establecimiento de Salud	Tipo	Servicio	Especialidad del servicio
MSP	72594	HGIAL	HS	Ortopedia	Traumatología
Contrarefiere o Referencia Inversa a:					
Fecha					
MSP	Hospital Kokichotom	A.	11001	23	09
Entidad del Sistema	Establecimiento de Salud	Tipo	Distrito/Área	día	mes

2. Resumen del cuadro clínico

Paciente en ingreso al servicio de traumatología por presentar herida cortante en antebrazo izquierdo; con sección de los tendones extensores del mismo; el paciente tranquilo, estable y en condición de alto.

3. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

25/09/15: Leucocitos: 12.1; Neutrófilos 82.2; Eritrocitos 3.7; Hemoglobina 11.6; Hto 35.8; Creatinina 0.7; BUN 14.4; glucosa 96.

4. Tratamientos y procedimientos terapéuticos realizados

23/09/15: Limpieza quirúrgica: Ruptura de tendones supinador largo, pիրer radial, segundo radial, ligadura de vaso venoso. 25/09/15: Limpieza quirúrgica + tendinorrafia.

5. Diagnóstico

	CIE-10	PRE	DEF
1	Herida cortante de antebrazo resuelto.	5509	
2	Sección traumática de tendones extensores de mano derecha resuelto.	5567	

6. Tratamiento recomendado a seguir en Establecimiento de Salud de menor nivel de complejidad

- ① Aroxilina / Ácido Clavulánico 625 mg PO C/8 horas por 10 días
 ② Paracetamol 1g PO C/8 horas por 5 días ③ Control por consulta externa en 1 día
 ④ Retiro de puntos en 21 días ⑤ Mantener férula bioquímica hasta control

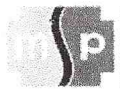
Nombre del profesional especialista

Dr. Adnan Quiroga Salazar

Código
MSP:

Firma:

 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO



Ministerio
de Salud Pública

HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA
GESTIÓN DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS CIRUGIA



Loja, 12 de octubre de 2015

Doctor

Adrian Guillen S.

MEDICO TRATANTE DE CIRUGIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA LOJA

CERTIFICO:

Que, el Sr. REINOSO OJEDA ALVARO ALEJANDRO, de 40 años de edad, con Historia Clínica N° 72454 y Cédula de Identidad N° 1103142772, fue ingresado en esta Casa de Salud el día el 23 de septiembre de 2015, por presentar un diagnóstico SECCION TRAUMATICA DE TENDONES EXTENSORES DE MANO IZQUIERDA, paciente es intervenido quirúrgicamente de LIMPIEZA QUIRURGICA MAS TENDINORRAFIA, y dado de alta el 28 de septiembre de 2015, se recomienda reposo por 30 días a partir del alta. Particular que informo para fines administrativos

Es cuanto puedo certificar en honor a la verdad.


Dr. Adrián Guillén Salas
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
SENESCYT: 10081-86045643
Doctor Adrián Guillén S.



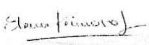
MEDICO TRATANTE DE CIRUGIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA LOJA

 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

 **FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR**
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS

AB. REINOSO JIMENEZ MARIA ELENA

Matrícula No: 11-2010-190
Cédula No: 1104263031
Fecha de inscripción: 03/03/2011
Matrícula anterior: N
Tipo de sangre: O+



Firma

Ministerio
del Trabajo
Espacio en Blanco



SEÑOR INSPECTOR DE TRABAJO DE LOJA

ALVARO ALEJANDRO REINOSO OJEDA, con cédula de ciudadanía Nro.: 1103142772, casado, 40 años de edad, jardinero, domiciliado en Loja en San Pedro de Vilcabamba, a su Autoridad comparezco y manifiesto:

El día 19 de Agosto del año 2015 mediante contrato verbal de trabajo inicié una relación laboral a favor de Hostería "El Remanso", en la persona de su propietario Sr. **VICTOR MANUEL RUEDA**, quien además por sus propios derecho me contrató para laborar bajo su dependencia en calidad de ayudante de varios, realizando labores de jardinería, guardianía, mantenimiento de piscina, hidromasaje, baño turco entre otras actividades. Mi horario de trabajo es de lunes a viernes desde las 08h00am hasta las 18h00pm, mientras que los fines de semana trabajo desde las 08h00am hasta las 19h00pm.

Por mi trabajo percibo la remuneración mensual de TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS sin que se me haya afiliado al IESS, y es ahí donde se inicia el problema ya que el día 23 de septiembre del año 2015 aproximadamente a las 15h00pm, en el cumplimiento de mis labores sufrí un accidente laboral, ya que *"estaba sacándole punta a unas varillas para sacar la maleza del césped, y en ese momento se reventó el disco de la amoladora cayéndome un pequeña esquirra en mi brazo izquierdo, cortándome los tendones y ocasionándome un grave accidente laboral"*, recibí el auxilio del ECU 911 y se me traslado al Hospital Isidro Ayora de emergencia, se me hicieron dos cirugías, sin embargo a todo esto mi ex empleador no ha dado la mínima importancia, y por el contrario, me ha exigido que me reintegre a mis labores, aduciendo que *"NO ES NADA GRAVE"*, e incluso a fin de conservar mi trabajo me ha exigido que como remplazo para mis labores, vaya mi esposa en mi lugar; situación que se está dando hasta la actualidad. Sin duda esto vulnera mis derechos laborales, además no existe ningún tipo de responsabilidad por parte de mi empleador, respecto a mi accidente de trabajo, ya que lo ha minimizado. Además cuando he solicitado la afiliación al IESS a mi empleador me ha manifestado que cuando cumpla los tres meses de trabajo me afiliara.

Actualmente mi esposa está en mi remplazo, ya que no se me da el descanso médico.

Con estos antecedentes y en base a lo que estipula el Art. 33, 34, 325, 326 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, Art. 5, 7, 347, 348, 349, 350, 353 del Código de Trabajo solicito se notifique a mi empleador Sr. **VICTOR MANUEL RUEDA** a fin de que comparezca ante su autoridad y proceda dar contestación a mi reclamo laboral. Solicito se notifique a mi ex empleador en su domicilio laboral ubicado en Taxiche Parroquia Malacatos en la Hostería **EL REMANSO**.

Posteriores notificaciones las recibiré en el casillero judicial N°1262, correo electrónico mreinoso@defensoria.gob.ec asignado a la Defensoría Pública y, autorizo expresamente a la Ab. Maria Elena Reinoso, Defensora Pública Laboral del Distrito de Loja, para que firme y presente todo escrito en mi nombre.

Ruego ser atendido,
Firmo con mi defensora.
Def.-

Elena Reinoso J.
Ma. Elena Reinoso J.
ABOGADA
MAT. 11-2010-190 CPJ-L

Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO



SEÑOR INSPECTOR DE TRABAJO DE LOJA

ALVARO ALEJANDRO REINOSO OJEDA, con cédula de ciudadanía Nro.: 1103142772, casado, 40 años de edad, jardinero, domiciliado en Loja en San Pedro de Vilcabamba, a su Autoridad comparezco y manifiesto:

El día 19 de Agosto del año 2015 mediante contrato verbal de trabajo inicie una relación laboral a favor de Hostería "El Remanso", en la persona de su propietario Sr. **VICTOR MANUEL RUEDA**, quien además por sus propios derecho me contrató para laborar bajo su dependencia en calidad de ayudante de varios, realizando labores de jardinería, guardianía, mantenimiento de piscina, hidromasaje, baño turco entre otras actividades. Mi horario de trabajo es de lunes a viernes desde las 08h00am hasta las 18h00pm, mientras que los fines de semana trabajo desde las 08h00am hasta las 19h00pm.

Por mi trabajo percibo la remuneración mensual de TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS sin que se me haya afiliado al IESS, y es ahí donde se inicia el problema ya que el día 23 de septiembre del año 2015 aproximadamente a las 15h00pm, en el cumplimiento de mis labores sufrí un accidente laboral, ya que *"estaba sacándole punta a unas varillas para sacar la maleza del césped, y en ese momento se reventó el disco de la amoladora cayéndome un pequeña esquirla en mi brazo izquierdo, cortándome los tendones y ocasionándome un grave accidente laboral"*, recibí el auxilio del ECU 911 y se me traslado al Hospital Isidro Ayora de emergencia, se me hicieron dos cirugías, sin embargo a todo esto mi ex empleador no ha dado la mínima importancia, y por el contrario, me ha exigido que me reintegre a mis labores, aduciendo que *"NO ES NADA GRAVE"*, e incluso a fin de conservar mi trabajo me ha exigido que como *reemplazo para mis labores, vaya mi esposa en mi lugar; situación que se está dando hasta la actualidad*. Sin duda esto vulnera mis derechos laborales, además no existe ningún tipo de responsabilidad por parte de mi empleador, respecto a mi accidente de trabajo, ya que lo ha minimizado. Además cuando he solicitado la afiliación al IESS a mi empleador me ha manifestado que cuando cumpla los tres meses de trabajo me afiliara.

Actualmente mi esposa está en mi reemplazo, ya que no se me da el descanso médico.

Con estos antecedentes y en base a lo que estipula el Art. 33, 34, 325, 326 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, Art. 5, 7, 347, 348, 349, 350, 353 del Código de Trabajo solicito se notifique a mi empleador Sr. **VICTOR MANUEL RUEDA** a fin de que comparezca ante su autoridad y proceda dar contestación a mi reclamo laboral. Solicito se notifique a mi ex empleador en su domicilio laboral ubicado en Taxiche Parroquia Malacatos en la Hostería **EL REMANSO**.

Posteriores notificaciones las recibiré en el casillero judicial N°1262, correo electrónico mreinoso@defensoria.gob.ec asignado a la Defensoría Pública y, autorizo expresamente a la Ab. Maria Elena Reinoso, Defensora Pública Laboral del Distrito de Loja, para que firme y presente todo escrito en mi nombre.

Ruego ser atendido,
Firmo con mi defensora.
Def.-

Ma. Elena Reinoso J.
Ma. Elena Reinoso J.
ABOGADA
MAT. 11-2010-190 CPJ-L

ESPACIO EN BLANCO
Ministerio del Trabajo



MINISTERIO DEL TRABAJO
SECRETARIA GENERAL



0007364LOJ2015

Código: **0007364LOJ2015**

TIPO DE DOCUMENTO:	ACCIDENTES LABORALES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, PARA USUARIOS QUE NO CONSTEN DENTRO DEL RÉGIMEN DEL IESS	OFICIO Nro.: S/N	FECHA OFICIO:	16-10-2015
FECHA DE INGRESO:	16-10-2015 08:42:38	NÚMERO DE HOJAS:	08	ANEXOS: 0
INSTITUTO REMITENTE:	PARTICULAR			
USUARIO REMITENTE:	ALVARO ALEJANDRO REINOSO OJEDA			
ASUNTO:	ACCIDENTES LABORALES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, PARA USUARIOS QUE NO CONSTEN DENTRO DEL RÉGIMEN DEL IESS			
RECIBIDO POR (FUNCIONARIO):	DIANA FABIOLA MOROCHO SANCHEZ			
OBSERVACIONES:	ACCIDENTES DE TRABAJO SEGUIDO POR : ALVARO ALEJANDRO REINOSO OJEDA EN CONTRA DE : VICTOR MANUEL RUEDA -TRÁMITE N°. : 239016			

Quito: Salinas 1750 y Bogotá. 020256 3250/ Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita. 02 254 8900
Guayaquil: Av. Olmedo 108 y Malecon. 04 251 5190 / 04 232 5802



MINISTERIO DEL TRABAJO
SECRETARIA GENERAL



0007364LOJ2015

Código: **0007364LOJ2015**

TIPO DE DOCUMENTO:	ACCIDENTES LABORALES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, PARA USUARIOS QUE NO CONSTEN DENTRO DEL RÉGIMEN DEL IESS	OFICIO Nro.: S/N	FECHA OFICIO:	16-10-2015
FECHA DE INGRESO:	16-10-2015 08:42:38	NÚMERO DE HOJAS:	08	ANEXOS: 0
INSTITUTO REMITENTE:	PARTICULAR			
USUARIO REMITENTE:	ALVARO ALEJANDRO REINOSO OJEDA			
ASUNTO:	ACCIDENTES LABORALES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, PARA USUARIOS QUE NO CONSTEN DENTRO DEL RÉGIMEN DEL IESS			

DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO DE LOJA

INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOJA

LOJA

Trámite N°. : 239016

Viernes 16 de Octubre 2015

Se recibió el presente proceso de : ACCIDENTES DE TRABAJO seguido por : ALVARO ALEJANDRO REINOSO OJEDA en contra de : VICTOR MANUEL RUEDA el cual mediante sorteo correspondió a : ROBERT PAÚL BLACIO AGUIRRE.

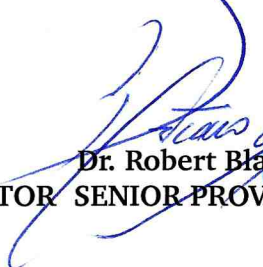
RESPONSABLE

Número de Fojas Presentadas: 8

 Ministerio
del Trabajo
MINISTERIO DEL TRABAJO
Teléfono(s): 023814000

Documento No. : MDT-DRTSPL-2015-7472-EXTERNO
Fecha : 2015-10-16 08:45:38 GMT -05
Recibido por : Diana Fabiola Morocho Sanchez
Para verificar el estado de su documento ingrese a
<http://www.gestiondocumental.gob.ec>
con el usuario: "1103142772"

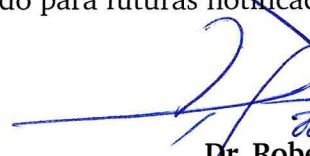
Presentado el escrito el día de hoy a las 08h42 con copia.- Loja, 16 de octubre del año 2015.- EL INSPECTOR.


Dr. Robert Blacio Aguirre, Mgs
INSPECTOR SENIOR PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA



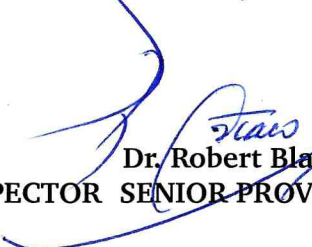
INSPECTORIA PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA.

Loja, 19 de octubre del año 2015, a las 12H15.- **VISTOS.-** Conforme el escrito presentado, AVOCO conocimiento del aviso de **ACCIDENTE DE TRABAJO NRO. 239016-0007364LOJ2015**, planteada por el Señor **ALVARO ALEJANDRO REINOSO OJEDA** en contra del señor **VICTOR MANUEL RUEDA** propietario de la **HOSTERIA EL REMANSO**. En lo principal conforme al procedimiento de Ley, se califica de claro y completo por lo que se acepta a trámite el presente aviso de accidente de trabajo propuesto de conformidad al Art. 387 y 388 del Código del Trabajo, por lo cual se dispone correr traslado con el contenido de la presente acción administrativa a la parte empleadora en el lugar señalado para el efecto, para lo cual se **COMISIONA** al Señor Teniente Político de la Parroquia Malacatos el mismo que realizará dicha notificación en el término de 48 horas. Se concede el término de dos días para que proceda a contestar el **AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO** y señalar casillero judicial. Esta dependencia pública señala las siguiente diligencias: I) El día **JUEVES 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015, A LAS 16H00**, se llevará a efecto la Audiencia de Conciliación entre las partes, II) Para el día **JUEVES 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, A LAS 14H30**, se llevará a efecto la Diligencia de Inspección en la **HOSTERIA EL REMANSO**, sector Taxiche; parroquia Malacatos, Cantón y Provincia de Loja, III) Téngase en cuenta la autorización que la parte accionante le concede a la Abg. María Elena Reinoso, el casillero judicial y correo electrónico señalado para futuras notificaciones.- Cúmplase y notifíquese.-EL INSPECTOR


Dr. Robert Blacio Aguirre, Mgs
INSPECTOR SENIOR PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA



CERTIFICO.- Haber notificado con la providencia que antecede a **ALVARO ALEJANDRO REINOSO OJEDA**, en el casillero judicial Nro. 1262 y correo electrónico.- Loja, 19 de octubre del año 2015.- EL INSPECTOR.


Dr. Robert Blacio Aguirre, Mgs
INSPECTOR SENIOR PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA





 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO



ACTA DE COMPARENDO

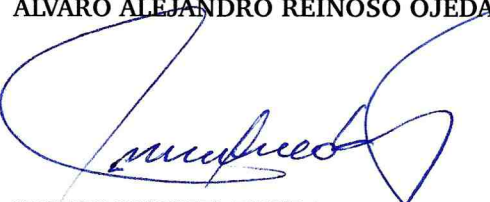
En la ciudad de Loja, a los 29 días del mes de octubre del año dos mil quince, a las 16h00, comparece a la presente diligencia el señor **ALVARO ALEJANDRO REINOSO OJEDA** con número de cédula 11003142772 acompañado de su defensor Abg. María Elena Reinoso con número de matrícula 11-2010-190 F.A. casillero judicial 1262; y, el señor **VICTOR MANUEL RUEDA** con número de cédula 1100345386 correo electrónico manuelrueda25@gmail.com. **Continuando con la diligencia la parte accionada manifiesta:** Señor Inspector, debo manifestar que el trabajador **ALVARO ALEJANDRO REINOSO OJEDA** sufrió un accidente de trabajo dentro de la **HOSTERIA EL REMANSO** realizando actividades de limpieza, mantenimiento y cuidado de la hostería antes mencionada, ubicado en Taxiche Parroquia Malacatos del cantón Loja, por lo cual me comprometo a cancelar la cantidad de acuerdo a las facturas que presentará ante su Autoridad; solventar los gastos de rehabilitación hasta que el trabajador se encuentre en salud de poder seguir laborando bajo mis órdenes; me comprometo a respetar el reposo del trabajador prescrito por el galeno correspondiente y si se extiende el mismo; la cancelación de la remuneración del mes de octubre del año 2015 de manera integra en la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES**; concederle el tiempo necesario para que realice las rehabilitaciones hasta que tenga el 100% de la movilidad de su extremidad superior izquierdo; me comprometo a afiliarlo desde el 19 de agosto del año 2015. Con lo manifestado, corrased traslado con el presente acuerdo a la parte denunciante. **Continuando con la diligencia la parte accionante manifiesta:** Señor Inspector, a nombre de mi representado **ALVARO ALEJANDRO REINOSO OJEDA** manifestamos estar de acuerdo con la propuesta efectuada por el empleador, existiendo por nuestra parte el compromiso de que el accionante se hará un control médico a fin de que se determine su estado de salud actual respecto del accidente sufrido en su brazo izquierdo a fin de que sea respetado a fin de ser el caso el reposo médico o demás indicaciones médicas así también haremos llegar a su autoridad las facturas que justifiquen el gasto subragado por parte del trabajador en lo concerniente a la curación de su brazo producto del accidente laboral sufrido, la remuneración del mes de octubre será cobrada de manera integra y personal por parte del trabajador. Así también estamos de acuerdo en la afiliación del seguro social que debe realizarse al trabajador esto desde el 19 de agosto del año 2015 a fin de que sean igualadas las aportaciones que por concepto de seguridad social obligatoria se realizará a favor de mi representada. Debo indicar que en caso de reposo médico este se lo realizará fuera de las instalaciones de la **HOSTERIA EL REMANSO** sin que implique un abandono de trabajo o incumplimiento de obligaciones laborales del accionante. En caso de cualquier divergencia que se suscitaré en producto de esta reclamación en contra de mi representado se pondrá en conocimiento de su autoridad sin más solicito el **ARCHIVO** del presente expediente. En cuenta lo dispuesto en el Art. 389 del Código del Trabajo; en consecuencia, el empleador no denunció el accidente de trabajo dentro de los treinta días de ocurrido por lo que se procederá a elevar a conocimiento del señor Director Regional del Trabajo y Servicio Público de Loja, para los fines legales pertinentes. En lo principal al existir **ACUERDO** entre las partes de manera libre, voluntaria y sin presión de ninguna naturaleza, se dispone el **ARCHIVO** del expediente. Leída la presente acta se ratifica la parte accionante, accionada; y, el Inspector de Trabajo que lo certifica.-

PARTE ACCIONATE


ALVARO ALEJANDRO REINOSO OJEDA


Abg. María Elena Reinoso

PARTE ACCIONADA


VICTOR MANUEL RUEDA


Dr. Robert Blacio Aguirre, Mgs
INSPECTOR SENIOR PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA





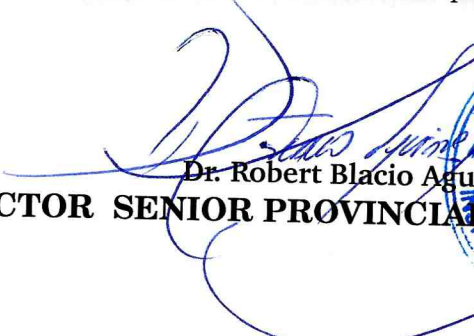

Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO



DR. ROBERT BLACIO AGUIRRE. MGS. INSPECTOR SENIOR PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA, COMISIONA AL SEÑOR TENIENTE POLITICO DE LA PARROQUIA DE MALACATOS LA PRACTICA DE LAS DILEGENCIAS ORDENADAS DENTRO DEL AVISO DE **ACCIDENTE DE TRABAJO NRO. 239016-0007364LOJ2015** CUYO TEXTO ES COMO SIGUE:

INSPECTORIA PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA.

Loja, 19 de octubre del año 2015, a las 12H15.- **VISTOS.-** Conforme el escrito presentado, AVOCO conocimiento del aviso de **ACCIDENTE DE TRABAJO NRO. 239016-0007364LOJ2015**, planteada por el Señor **ALVARO ALEJANDRO REINOSO OJEDA** en contra del señor **VICTOR MANUEL RUEDA** propietario de la HOSTERIA EL REMANSO. En lo principal conforme al procedimiento de Ley, se califica de claro y completo por lo que se acepta a trámite el presente aviso de accidente de trabajo propuesto de conformidad al Art. 387 y 388 del Código del Trabajo, por lo cual se dispone correr traslado con el contenido de la presente acción administrativa a la parte empleadora en el lugar señalado para el efecto, para lo cual se COMISIONA al Señor Teniente Político de la Parroquia Malacatos el mismo que realizará dicha notificación en el término de 48 horas. Se concede el término de dos días para que proceda a contestar el AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO y señalar casillero judicial. Esta dependencia pública señala las siguiente diligencias: I) El día **JUEVES 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015, A LAS 16H00**, se llevará a efecto la Audiencia de Conciliación entre las partes; II) Para el día **JUEVES 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, A LAS 14H30**, se llevará a efecto la Diligencia de Inspección en la HOSTERIA EL REMANSO, sector Taxiche; parroquia Malacatos, Cantón y Provincia de Loja; III) Téngase en cuenta la autorización que la parte accionante le concede a la Abg. María Elena Reinoso; el casillero judicial y correo electrónico señalado para futuras notificaciones.- Cúmplase y notifíquese.-EL INSPECTOR


Dr. Robert Blacio Aguirre, Mgs.
INSPECTOR SENIOR PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA



Ministerio
de Trabajo
ESPACIO EN BLANCO





SEÑOR INSPECTOR DE TRABAJO DE LOJA

ALVARO ALEJANDRO REINOSO OJEDA, con cédula de ciudadanía Nro.: 1103142772, casado, 40 años de edad, jardinero, domiciliado en Loja en San Pedro de Vilcabamba, a su Autoridad comparezco y manifiesto:

El día 19 de Agosto del año 2015 mediante contrato verbal de trabajo inicie una relación laboral a favor de Hostería "El Remanso", en la persona de su propietario Sr. **VICTOR MANUEL RUEDA**, quien además por sus propios derecho me contrató para laborar bajo su dependencia en calidad de ayudante de varios, realizando labores de jardinería, guardianía, mantenimiento de piscina, hidromasaje, baño turco entre otras actividades. Mi horario de trabajo es de lunes a viernes desde las 08h00am hasta las 18h00pm, mientras que los fines de semana trabajo desde las 08h00am hasta las 19h00pm.

Por mi trabajo percibo la remuneración mensual de TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS sin que se me haya afiliado al IESS, y es ahí donde se inicia el problema ya que el día 23 de septiembre del año 2015 aproximadamente a las 15h00pm, en el cumplimiento de mis labores sufrí un accidente laboral, ya que ***"estaba sacándole punta a unas varillas para sacar la maleza del césped, y en ese momento se reventó el disco de la amoladora cayéndome un pequeña esquirla en mi brazo izquierdo, cortándose los tendones y ocasionándome un grave accidente laboral"***, recibí el auxilio del ECU 911 y se me traslado al Hospital Isidro Ayora de emergencia, se me hicieron dos cirugías, sin embargo a todo esto mi ex empleador no ha dado la mínima importancia, y por el contrario, me ha exigido que me reintegre a mis labores, aduciendo que ***"NO ES NADA GRAVE"***, e incluso a fin de conservar mi trabajo me ha exigido que como ***remplazo para mis labores, vaya mi esposa en mi lugar; situación que se está dando hasta la actualidad***. Sin duda esto vulnera mis derechos laborales, además no existe ningún tipo de responsabilidad por parte de mi empleador, respecto a mi accidente de trabajo, ya que lo ha minimizado. Además cuando he solicitado la afiliación al IESS a mi empleador me ha manifestado que cuando cumpla los tres meses de trabajo me afilia.

Actualmente mi esposa está en mi remplazo, ya que no se me da el descanso médico.

Con estos antecedentes y en base a lo que estipula el Art. 33, 34, 325, 326 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, Art. 5, 7, 347, 348, 349, 350, 353 del Código de Trabajo solicito se notifique a mi empleador Sr. **VICTOR MANUEL RUEDA** a fin de que comparezca ante su autoridad y proceda dar contestación a mi reclamo laboral. Solicito se notifique a mi ex empleador en su domicilio laboral ubicado en Taxiche Parroquia Malacatos en la Hostería **EL REMANSO**.

Posteriores notificaciones las recibiré en el casillero judicial N°1262, correo electrónico mreinoso@defensoria.gob.ec asignado a la Defensoría Pública y, autorizo expresamente a la Ab. Maria Elena Reinoso, Defensora Pública Laboral del Distrito de Loja, para que firme y presente todo escrito en mi nombre.

Ruego ser atendido,
Firmo con mi defensora.
Def.-


Ma. Elena Reinoso J.
ABOGADA
MAT. 11-2010-190 CPJ-L



Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

Recibido el día de hoy veintiocho de Octubre del dos mil quince a las 11H30, el despacho del Proceso N° 239016-0007364LOJ2015, en dos fojas y copias de ley. Llámese a intervenir a la Srta. Claudia Fernanda León, como secretaria Ad-hoc. **LA SECRETARIA AD-HOC.**


Srta. Claudia Fernanda León.
SECRETARIA AD-HOC.



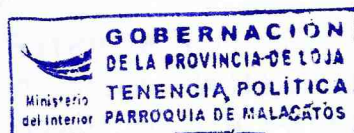
Malacatos, a los veintiocho días del mes de octubre del dos mil quince, a las 11H35.- Cúmplase con la comisión impartida por **MINISTERIO DEL TRABAJO** para la siguiente diligencia de **NOTIFICACION** dentro del proceso N° 239016-0007364LOJ2015 A VICTOR MANUEL RUEDA. Hecho lo comisionado devuélvase a su lugar de origen. Notifíquese y Cúmplase.-


Lcda. Inés Ruales Añasco
TENIENTE POLÍTICO DE MALACATOS



Malacatos, a los veintiocho días del mes de Octubre del dos mil quince, a las 12H10. NOTIFIQUE.-con el contenido de la demanda y providencia del MINISTERIO DEL TRABAJO dentro del Proceso N° 239016-0007364LOJ2015 y con el decreto de cúmplase de esta autoridad a VICTOR MANUEL RUEDA POR BOLETA entregando la respectiva copia de ley a Gina Arias quien dijo se esposa. Para constancia de lo actuado firma la Teniente Político. Llámese a intervenir a la Srta. Claudia Fernanda León, como Secretaria Ad-hoc que certifica. Hecho lo comisionado devuélvase a su lugar de origen.


TENIENTE POLÍTICO




SECRETARIA AD-HOC



MINISTERIO DEL TRABAJO
SECRETARIA GENERAL

 0007940LOJ2015		Código: 0007940LOJ2015	
TIPO DE DOCUMENTO: ESCRITOS DE CONTESTACION	OFICIO Nro.: S/N	FECHA OFICIO:	16-11-2015
FECHA DE INGRESO: 16-11-2015 12:52:23	NÚMERO DE HOJAS: 03	ANEXOS:	0
INSTITUTO REMITENTE: TENENCIA POLITICA DE MALACATOS			
USUARIO REMITENTE: INES RUALES AÑASCO-TENIENTE			
ASUNTO: ESCRITOS DE CONTESTACION			
RECIBIDO POR (FUNCIONARIO): DIANA FABIOLA MOROCHO SANCHEZ			
OBSERVACIONES:			



Quito: Salinas 1750 y Bogotá. 020256 3250/ Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita. 02 254 8900
Guayaquil: Av. Olmedo 108 y Malecon. 04 251 5190 / 04 232 5802



MINISTERIO DEL TRABAJO
SECRETARIA GENERAL

 0007940LOJ2015		Código: 0007940LOJ2015	
TIPO DE DOCUMENTO: ESCRITOS DE CONTESTACION	OFICIO Nro.: S/N	FECHA OFICIO:	16-11-2015
FECHA DE INGRESO: 16-11-2015 12:52:23	NÚMERO DE HOJAS: 03	ANEXOS:	0
INSTITUTO REMITENTE: TENENCIA POLITICA DE MALACATOS			
USUARIO REMITENTE: INES RUALES AÑASCO-TENIENTE			
ASUNTO: ESCRITOS DE CONTESTACION			
RECIBIDO POR (FUNCIONARIO): DIANA FABIOLA MOROCHO SANCHEZ			
OBSERVACIONES:			



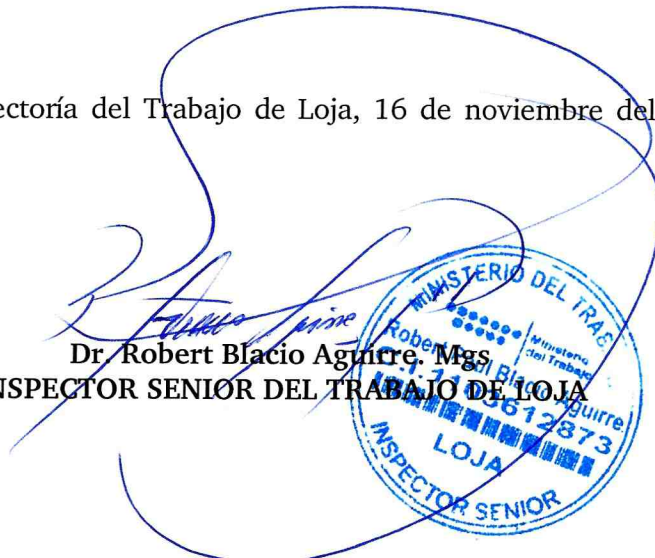
Quito: Salinas 1750 y Bogotá. 020256 3250/ Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita. 02 254 8900
Guayaquil: Av. Olmedo 108 y Malecon. 04 251 5190 / 04 232 5802


 Ministerio del Trabajo
 MINISTERIO DEL TRABAJO
 Teléfono(s): 023814000

Documento No. : MDT-DRTSPL-2015-8067-EXTERNO
 Fecha : 2015-11-16 12:52:35 GMT -05
 Recibido por : Diana Fabiola Morocho Sanchez
 Para verificar el estado de su documento ingrese a
<http://www.gestiondocumental.gob.ec>
 con el usuario: "1103004279"

 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

Presentados en la Inspectoría del Trabajo de Loja, 16 de noviembre del año 2015, a las 12H52.- CERTIFICO.


Dr. Robert Blacio Aguirre, Mgs
INSPECTOR SENIOR DEL TRABAJO DE LOJA



INSPECTORIA PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA

Loja, 16 de noviembre del año 2015, a las 15H28.- Dentro del tramite de aviso de **ACCIDENTE DE TRABAJO NRO. 239016-0007364LOJ2015** se dispone: I) Agréguese al expediente el escrito de notificación a la parte accionada, mediante comisión al señor Teniente Político de la Parroquia Malacatos, esto para los fines legales pertinentes.


Dr. Robert Blacio Aguirre, Mgs
INSPECTOR SENIOR DEL TRABAJO DE LOJA





 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO





Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA-SALUD
HOSPITAL DE VILCABAMBA



Vilcabamba, 09 de noviembre del 2015

DR. MARCO CHALACO V.
MÉDICO CIRUJANO DEL HOSPITAL DE VILCABAMBA

CERTIFICA:

Que el Señor **ALVARO ALEJANDRO REINOSO OJEDA** sufrió accidente con lesión de tendones en ANTEBRAZO IZQUIERDO hace un mes 15 días, se le indica reposo por un mes, mientras debe hacer FISIOTERAPIA para la recuperación del movimiento de los tendones.

DR. MARCO CHALACO V.
MÉDICO CIRUJANO DEL HOSPITAL DE VILCABAMBA

CIRUGIA LAPAROSCOPICA
MSP L-2"U" - F 5 - No 15
CEL. 094021374



Avenida Eterna Juventud-08-44 y Miguel Carpio. Telefax. 2640188 Fax 2640-128
Vilcabamba-Loja-Ecuador
Hospital.vilcabamba.@11do1.mspz7.gob.ec



 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO



Accidente de Trabajo Nro.: 0007364LOJ2015

Sr. Dr.
Robert Blacio Aguirre
INSPECTOR SENIOR PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA

ALVARO ALEJANDRO REINOSO OJEDA, en el Trámite que en su despacho se sustancia comparezco y manifiesto:

Sírvase encontrar adjunto el certificado médico, en el que se indica mi estado de salud, mismo que solicito sea agregado al trámite para los efectos legales que correspondieren.

Ruego ser atendido.

Debidamente autorizada, firmo como su defensora.

Def.-


Ma. Elena Reinoso J.
ABOGADA
MAT. 11-2010-190 CPJ-L

 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO



MINISTERIO DEL TRABAJO
SECRETARIA GENERAL



0008200LOJ2015

Código: **0008200LOJ2015**

TIPO DE DOCUMENTO: CONTESTACION	ESCRITOS DE	OFICIO Nro.: S/N	FECHA OFICIO: 25-11-2015
FECHA DE INGRESO: 25-11-2015 04:18:34		NÚMERO DE HOJAS: 03	ANEXOS: 0
INSTITUTO REMITENTE:	PARTICULAR		
USUARIO REMITENTE:	ALVARO ALEJANDRO REINOSO OJEDA		
ASUNTO:	ESCRITOS DE CONTESTACION		
RECIBIDO POR (FUNCIONARIO):	DIANA FABIOLA MOROCHO SANCHEZ		
OBSERVACIONES:			

Quito: Salinas 1750 y Bogotá. 020256 3250/ Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita. 02 254 8900
Guayaquil: Av. Olmedo 108 y Malecon. 04 251 5190 / 04 232 5802



MINISTERIO DEL TRABAJO
SECRETARIA GENERAL



0008200LOJ2015

Código: **0008200LOJ2015**

TIPO DE DOCUMENTO: CONTESTACION	ESCRITOS DE	OFICIO Nro.: S/N	FECHA OFICIO: 25-11-2015
FECHA DE INGRESO: 25-11-2015 04:18:34		NÚMERO DE HOJAS: 03	ANEXOS: 0
INSTITUTO REMITENTE:	PARTICULAR		
USUARIO REMITENTE:	ALVARO ALEJANDRO REINOSO OJEDA		
ASUNTO:	ESCRITOS DE CONTESTACION		
RECIBIDO POR (FUNCIONARIO):	DIANA FABIOLA MOROCHO SANCHEZ		
OBSERVACIONES:			

Quito: Salinas 1750 y Bogotá. 020256 3250/ Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita. 02 254 8900
Guayaquil: Av. Olmedo 108 y Malecon. 04 251 5190 / 04 232 5802



MINISTERIO DEL TRABAJO
Teléfono(s): 023814000

Documento No. : MDT-DRTSPL-2015-8335-EXTERNO
Fecha : 2015-11-25 16:18:33 GMT -05
Recibido por : Diana Fabiola Morocho Sanchez
Para verificar el estado de su documento ingrese a
<http://www.gestiondocumental.gob.ec>
con el usuario: "1103142772"

 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

Presentados en la Inspectoría del Trabajo de Loja, 25 de noviembre del año 2015, a las 16H18.-
CERTIFICO.


Dr. Robert Blacio Aguirre. Mgs
INSPECTOR SENIOR DEL TRABAJO DE LOJA



INSPECTORIA PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA

Loja, 26 de noviembre del año 2015, a las 16H41.- Dentro del trámite de **AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO Nro. 239016** se señala: I) Téngase en cuenta lo que en derecho importe; y, II) Agréguese al expediente el certificado médico emitido por la Dirección Distrital 11D01 OJA-SALUD Hospital de Vilcabamba, esto par los fines legales pertinentes.


Dr. Robert Blacio Aguirre. Mgs
INSPECTOR SENIOR DEL TRABAJO DE LOJA





 **Ministerio
del Trabajo**
ESPACIO EN BLANCO

